

*que
sais-je?*

LA SCIENCE ADMINISTRATIVE

**JACQUES CHEVALLIER
ET DANIELÈ LOCHAK**



PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

QUE SAIS-JE ?

*La science
administrative*

JACQUES CHEVALLIER

Doyen de la Faculté de Droit
et des Sciences Politiques et Sociales d'Amiens

Directeur du Centre Universitaire
de Recherches Administratives et Politiques
de Picardie (CURAPP)

Professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris

DANIÈLE LOCHAK

Professeur à l'Université d'Amiens

Deuxième édition mise à jour

14^e mille



160 F
4324

DI - 27-04-1987 - 14038

OUVRAGES DES MÊMES AUTEURS

EN COLLABORATION :

Introduction à la science administrative, Dalloz, 1974.

Science administrative (2 vol.) :

I. *Théorie générale de l'institution administrative* ;

II. *L'administration comme organisation et système d'action* ;
LGDJ, 1978.

JACQUES CHEVALLIER :

L'élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l'administration active, LGDJ, 1970.

La radiotélévision française entre deux réformes, LGDJ, 1975.

Éléments d'analyse politique, PUF, 1985.

Science administrative, PUF, coll. « Thémis », 1986.

Le service public, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1987 (sous presse).

DANIÈLE LOCHAK :

Le rôle politique du juge administratif français, LGDJ, 1972.

Etrangers, de quel droit ?, PUF, coll. « Politique d'aujourd'hui », 1985.

L'administration dans son droit, Publisud, 1985 (en collaboration).

OUVRAGES COLLECTIFS :

La participation dans l'administration française, PUF, 1975.

Centre, périphérie, territoire, PUF, 1978.

Variations autour de l'idéologie de l'intérêt général, 2 vol., PUF,
1978-1979.

Discours et idéologie, PUF, 1980.

L'institution, PUF, 1981.

Le pouvoir régional, PUF, 1982.

La communication administration-administrés, PUF, 1983.

Le droit en procès, PUF, 1983.

L'institution régionale, PUF, 1984.

Psychologie et science administrative, PUF, 1985.

La société civile, PUF, 1986.

La haute administration et la politique, PUF, 1986.



ISBN 2 13 040033 7

Dépôt légal — 1^{re} édition : 1980

2^e édition mise à jour : 1987, février

© Presses Universitaires de France, 1980
108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

INTRODUCTION

Si l'expression « science administrative » remonte, semble-t-il, au ^{xix}^e siècle, la discipline qu'elle désigne est à la fois plus ancienne et plus récente. Elle est plus ancienne puisque l'on trouve à la science administrative des précurseurs dès le ^{xviii}^e siècle ; elle est plus récente, néanmoins, dans la mesure où ni l'objet, ni la visée, ni les méthodes de la science administrative ne sont demeurés identiques à eux-mêmes depuis cette époque. Entre l'antique « science de la police », parfois considérée comme l'ancêtre de la science administrative actuelle, mais essentiellement pragmatique, et cette discipline nouvelle qui réclame aujourd'hui son autonomie et revendique le statut de science sociale à part entière, la filiation n'est qu'indirecte et la continuité plus apparente que réelle, compte tenu des ruptures et des mutations qui ont affecté l'évolution de ce champ du savoir. Car le type de connaissance poursuivi et le regard porté sur l'administration, d'un côté, la notion même d'administration, de l'autre, n'ont cessé d'évoluer, oscillant entre des conceptions différentes, sinon opposées. Pendant longtemps, la connaissance de l'administration a été conçue comme une connaissance pratique, concrète, utile à l'administrateur désireux de remplir efficacement sa tâche ; la science administrative se ramenait à l'art de bien administrer. L'idée d'une connaissance désintéressée, théo-

rique, « scientifique » en somme, de l'administration, est apparue beaucoup plus récemment ; et la rupture épistémologique qu'elle suppose par rapport à l'attitude antérieure reste entravée par la prégnance des réflexes et modes de pensée anciens, enracinés dans une tradition séculaire. Parallèlement, le domaine d'investigation de la science administrative s'est élargi et différencié, l'attention se portant non plus seulement sur l'administration publique mais aussi sur les formes d'administration extra-étatique ; mais cette évolution n'a pas fait disparaître la conception d'une science administrative exclusivement centrée sur l'administration étatique. De sorte qu'une confusion relative entoure aujourd'hui encore la définition de l'objet, de la visée, des méthodes de la science administrative, dont le processus de maturation n'est pas achevé. On ne peut par conséquent comprendre les problèmes qu'elle rencontre ni rendre compte de ses principales pistes de recherche sans avoir au préalable retracé les étapes de la constitution progressive de ce champ scientifique nouveau. C'est une approche doublement génétique qui est donc proposée ici : — Il s'agit d'abord d'explorer la genèse de la science administrative, qui n'est pas sortie tout armée du cerveau de quelque fondateur mais est apparue lorsque certaines conditions — institutionnelles, idéologiques, épistémologiques... — se sont trouvées réunies : tant il est vrai, comme le note Foucault, qu'on ne peut « parler à n'importe quelle époque de n'importe quoi ». — Il conviendra ensuite d'élucider la genèse et le devenir des formes administratives elles-mêmes, à travers lesquels on pense pouvoir mieux saisir l'essence des phénomènes administratifs — problème crucial de toute science administrative.

PREMIÈRE PARTIE

LA CONSTITUTION DU CHAMP SCIENTIFIQUE

La science administrative se présente aujourd'hui comme un ensemble de discours éclatés, stratifiés dans le temps et juxtaposés dans l'espace plutôt que réunis en un projet global et articulés autour d'une problématique cohérente. Au point qu'on peut légitimement se demander ce qui autorise à parler d'une science, au singulier, mais aussi tout simplement de science. Il n'est guère aisé, en effet, de saisir ce qu'il y a *a priori* de commun entre le discours des juristes sur l'Etat, celui des fonctionnaires sur leur pratique quotidienne, celui des sociologues sur la bureaucratie, ou encore celui des managers sur les techniques décisionnelles — discours qui, pourtant, représentent chacun à leur façon une partie du savoir sur les phénomènes administratifs. Peut-on déceler entre leurs énoncés respectifs un minimum de liens permettant d'affirmer qu'ils appartiennent à un même ordre de connaissances et de donner corps à l'hypothèse de l'unité de la science administrative ? Sans doute est-il trop tôt pour s'essayer à une « archéologie » de la science administrative, visant à restituer les règles qui ont régi l'apparition et la combinaison de ses énoncés et à retrouver par là le principe d'une unité sous-jacente ; on peut toutefois, plus modestement, s'efforcer de rapporter les transformations successives de ce champ du savoir à l'évolution du contexte externe — politique, économique,

idéologique... — d'une part, aux contraintes découlant du fonctionnement intrinsèque d'une discipline scientifique, de l'autre : il s'agit finalement de montrer que le caractère hétérogène des discours sur l'administration, qui appréhendent la réalité à des niveaux différents et avec des visées variables, n'est pas exclusif d'un certain type d'unité, et que sur cette base mouvante mais riche peut prendre naissance un savoir scientifique rigoureux, construisant son objet propre par intégration et élimination, et veillant à respecter des normes épistémologiques minimales.

CHAPITRE PREMIER

DES DISCOURS ÉCLATÉS

Lorsqu'on considère l'état actuel de la science administrative, on est frappé par son caractère composite et compartimenté : composite en raison de l'hétérogénéité des apports successifs qui l'ont constituée ; compartimenté parce que les courants qui la traversent abordent l'étude de l'administration avec des préoccupations trop différentes pour pouvoir se fondre spontanément en une discipline intégrée. L'impression d'éclatement qui en résulte est encore accentuée par la diversité des contextes nationaux dans lesquels la science administrative s'est développée, et qui lui ont imprimé des orientations variables en fonction des traditions et des circonstances propres à chaque pays. Cette discipline se trouve ainsi écartelée entre une approche assez largement juridicisée des phénomènes administratifs, axée sur l'étude de l'administration publique, surtout vivace en Europe, et une approche plus intégrative, inspirée au départ par les recherches menées aux Etats-Unis sur les organisations et fortement imprégnée des conceptions en vigueur outre-Atlantique. Il serait excessif d'opposer pour autant, de façon tranchée, une science administrative européenne à une science administrative américaine, dans la mesure où, par le jeu d'emprunts et d'influences réciproques, l'écart qui les séparait initialement a été en partie comblé ; il reste que, tant en ce qui concerne l'objet assigné à la science

administrative que l'approche privilégiée, l'accord est loin d'être réalisé, plusieurs discours différents, sinon incompatibles, continuant à s'affronter.

I. — La diversité des objets

On trouve à l'origine de la science administrative deux types de recherches différentes par leur objet. Un premier courant, apparu très tôt en Europe, porte sur l'administration publique, qui constitue un domaine d'investigation relativement bien délimité. Un second courant, dont l'émergence est beaucoup plus récente, regroupe les recherches entreprises autour du thème de l'organisation, objet d'apparence multiforme et transcendant les frontières de l'administration étatique pour englober tout ce qui a trait à la gestion des affaires — publiques ou privées : c'est bien ici encore d'administration qu'il s'agit (« administrer, c'est organiser », disait Fayol), mais appréhendée à un autre niveau et sous un autre aspect.

1. L'étude de l'administration publique. — Dans les pays d'Europe à forte tradition administrative, l'administration publique a pendant longtemps concentré sur elle l'attention des praticiens et des théoriciens. Ce quasi-monopole, explicable par un certain environnement politique et idéologique, n'a pas encore fini de faire sentir ses effets sur la science administrative européenne, bien qu'il ait été progressivement grignoté. Les Etats-Unis, il est vrai, ne sont pas restés entièrement à l'écart de ce courant qui, sous le nom de *Public Administration*, a connu un essor important entre la fin du XIX^e siècle et la Seconde Guerre mondiale.

A) Les origines de la science administrative européenne sont liées à un contexte politique précis,

qui correspond à la phase de construction de l'Etat-Nation caractérisée par le renforcement de la puissance étatique et la formation d'une administration moderne. Par la suite, on constate encore un parallélisme frappant entre l'évolution des études portant sur l'administration publique et les transformations qui affectent tant les structures de l'Etat que le rôle assigné à l'administration.

Une première période, au cours de laquelle l'Etat absolutiste s'attache à faire disparaître les derniers vestiges des institutions féodales, voit se constituer une science appliquée de l'administration publique : visant à recenser les textes de droit positif, à décrire les structures administratives et leur fonctionnement, à proposer enfin d'éventuelles améliorations, elle contribue par là à jeter les bases d'un régime administratif moderne.

Dans la France d'Ancien Régime on trouve, aux XVII^e et XVIII^e siècles, sous le nom de « science de la police », l'ébauche d'une science administrative en voie de constitution, mais dont la visée technique et pragmatique est très largement prédominante. Les nombreux codes de police et dictionnaires administratifs rédigés par des juristes ou des praticiens, ou encore le *Traité de police* de Delamare, le plus connu et le plus représentatif des ouvrages de l'époque, qui paraît entre 1705 et 1710, sont conçus comme des synthèses empiriques sans prétention doctrinale, principalement destinés à informer sur les pratiques administratives et les moyens d'assurer la bonne gestion des services. Un courant de recherches analogue voit le jour à la même époque dans les pays de langue allemande, qu'on désigne sous le terme générique de *Polizeiwissenschaft* (science de la police) ou de *Kameralien* (sciences camérales : d'après le mot latin *camera* — chambre —, par référence à l'organisation collégiale des institutions administratives en Prusse).

Prolongeant cette science de la police, mais s'en différenciant par une ambition théorique plus nettement affirmée, on mentionnera surtout l'œuvre de Bonnin, en France, et celle de Lorenz von Stein, en Allemagne, dont la *Verwaltungslehre* (1866-1884) constitue une véritable somme. Ils font l'un et l'autre figure de précurseurs de la science administrative moderne, conçue non plus comme un simple recueil de pré-

ceptes ou une compilation de textes, mais comme une véritable science sociale visant à dégager sur un plan à la fois théorique et pratique les fondements de l'action administrative.

Mais lorsque à l'absolutisme monarchique succède l'Etat libéral, assimilé à l'Etat de droit, on observe un renversement des priorités : les controverses constitutionnelles occultent les problèmes administratifs qui ne suscitent guère de passions, tandis que la méfiance envers l'exécutif conduit à se soucier davantage de la soumission de l'administration au droit et moins du perfectionnement de ses moyens d'action. On s'explique, dans ces conditions, que la science appliquée de l'administration soit progressivement reléguée à l'arrière-plan par l'essor du droit administratif, et que l'attention des théoriciens — qui sont pour la plupart des juristes — se concentre essentiellement, sinon exclusivement, sur les aspects juridiques et contentieux du fonctionnement de l'administration.

Pendant la majeure partie du XIX^e siècle, toutefois, il y a encore place pour une réflexion non juridique sur l'administration. En France, notamment, science administrative et droit administratif connaissent un développement séparé mais parallèle, illustré par les noms de Gerando, Cormenin, et surtout Macarel (1790-1851) et Vivien (1799-1854). Membres de la haute administration et professeurs des facultés de droit, ils ont conscience de l'insuffisance de l'approche juridique pour la connaissance de l'administration et plaident pour qu'un enseignement de science administrative soit dispensé aux futurs fonctionnaires. Mais dès le début du second Empire la parution des grands traités classiques de droit administratif annonce la fin de la coexistence égalitaire entre les deux disciplines ; et sous la III^e République la vision juridique et contentieuse des phénomènes administratifs triomphe définitivement : c'est l'âge d'or de la jurisprudence administrative, dont le contenu, élaboré par le Conseil d'Etat, indique désormais à l'administrateur la conduite à tenir.

Il faut attendre la seconde moitié du XX^e siècle et le passage confirmé de l'Etat libéral à l'Etat interventionniste pour que l'on prenne conscience,

en même temps que de l'inadaptation de l'appareil administratif aux tâches nouvelles qui lui incombent, des insuffisances du recours au droit pour améliorer les structures et les méthodes d'action de l'administration. Mais le renouveau de la science administrative, étroitement lié, on le voit, à des préoccupations pragmatiques, va s'opérer sur des bases partiellement nouvelles : tandis que les uns renouent avec la tradition ancienne, d'autres s'intéressent désormais plus aux problèmes généraux d'organisation et de gestion qu'aux aspects spécifiques de l'administration publique.

B) Aux *Etats-Unis*, à l'inverse de ce qui s'est produit en Europe, l'administration publique n'avait au départ aucun titre pour retenir spécialement l'attention des auteurs : demeurée pendant longtemps embryonnaire, elle ne suscitait guère de controverses théoriques ; et les transformations économiques et sociales, dans un pays en proie à une mutation accélérée, posaient des problèmes très immédiats et très concrets qui reléguaient au second plan les questions d'administration. L'étude de l'administration publique s'est développée plus tard, lorsque le passage d'un Etat agricole et rural à un Etat urbain et industriel a révélé la nécessité de structures administratives plus étoffées, d'agents plus compétents et de méthodes de gestion plus modernes.

La réflexion sur les problèmes d'administration publique coïncide avec les vagues successives de réformes administratives : elle prend naissance au lendemain de la guerre de Sécession, se poursuit jusqu'à la Première Guerre mondiale, et connaît un nouvel essor à l'époque du *New Deal*. Cette réflexion nouvelle est inaugurée par Wilson, le futur président des Etats-Unis, qui, dans un article publié en 1887, critique le peu d'attention accordé aux questions administratives, trop souvent subordonnées aux questions politiques. Il en déduit la nécessité d'élaborer une science de l'administration fondée sur l'expérience plutôt que sur des doctrines *a priori*

croissants ; l'image d'un centre régulateur et intégrateur, capable de préserver la cohérence de l'action administrative, fait place à celle d'une juxtaposition de régulations fractionnées et hétérogènes. Cependant, l'effet de cette évolution ne doit pas être surestimé, dans la mesure où d'autres signes montrent que l'unité de l'appareil peut être maintenue, et sans doute renforcée, par le recours à de nouveaux procédés, plus efficaces, de contrôle.

On pourrait imaginer que cette évolution aboutisse à terme à la désintégration de l'appareil bureaucratique au profit de cellules auto-organisées, au sein desquelles les administrés pourraient prendre directement en charge la gestion de leurs propres affaires ; on retrouve ici l'idéal autogestionnaire qui, refusant tout processus de régulation n'émanant pas de la base, pousse jusqu'au bout la logique centrifuge.

D'autres indices conduisent cependant à envisager l'hypothèse antithétique d'un renforcement de l'emprise du sommet sur l'appareil administratif, et à travers lui sur la société tout entière. On constate en effet que là où l'osmose entre l'Etat et la société civile est la plus poussée, elle s'est traduite par une expansion inégalée de l'appareil administratif, auquel n'échappe aucun aspect de la vie sociale, et par l'accentuation des traits les plus significatifs (unité, hiérarchie) du schéma bureaucratique traditionnel. D'une façon plus générale, il peut sembler illusoire de croire à une désintégration de l'appareil bureaucratique sous l'effet de forces centrifuges, au moment précis où le développement technologique donne la possibilité de contrôler à distance chaque parcelle de l'espace social. Non seulement la constitution de grands systèmes informatiques, en raison de l'investissement considérable qu'ils représentent, concourt à la centralisation bureaucratique en rendant plus difficile le transfert des compétences du centre vers la périphérie, et de l'appareil d'Etat vers la société civile ; non seulement la télématique, qui permet la mise en place d'un réseau informationnel centralisé par le jeu de l'interconnexion des fichiers, laisse entrevoir l'éventualité d'une direction de l'administration et de la société à partir d'un centre unique d'impulsion ; mais, à supposer même que l'on refuse de s'engager dans cette voie du « Tout-Etat », il reste que la technique porte en elle un principe de rationalité, de totalisation, d'universalité, capable de ressouder, par l'imposition d'un code de référence commun, les unités administratives éclatées.

2. **Autogestion ou hétérogestion.** — Le schéma de fonctionnement bureaucratique semble être également altéré par le desserrement du carcan hiérarchique. Appuyés par une forte mobilisation syndicale, les fonctionnaires ont partout réclamé, et obtenu, un droit de regard sur la détermination de leurs conditions d'emploi et le déroulement de leur carrière. Certaines de ces concessions sont, il est vrai, l'aboutissement normal de l'évolution d'une administration bureaucratique, qui tend à maximiser la sécurité et la stabilité des agents ; elles sont néanmoins de nature à entamer largement l'autorité du supérieur hiérarchique, dont elles restreignent le pouvoir discrétionnaire dans une série de domaines. De manière plus générale, l'affirmation traditionnelle selon laquelle les fonctionnaires se trouvent dans une situation exorbitante et subordonnée n'a pas résisté à l'extension des tâches de l'Etat et à l'augmentation corrélatrice du nombre des agents publics ; le particularisme de la fonction publique s'atténue : regroupés dans des syndicats puissants, les fonctionnaires exercent une pression accrue sur les responsables politiques, qui se voient contraints de dialoguer, et parfois même d'engager avec eux de véritables négociations.

Parallèlement, la recherche d'une plus grande efficacité conduit à substituer au mode de commandement autoritaire un nouveau style de gestion administrative, destiné à éliminer les blocages inhérents au système bureaucratique (rétention de l'information, cloisonnements verticaux et horizontaux...) en associant le maximum d'individus à l'élaboration des choix. Cette gestion de type participatif fait appel à l'initiative des subordonnés, à qui sont délégués des pouvoirs de décision ; à l'intérieur de chaque unité administrative l'auto-organisation du groupe est encouragée, le supérieur s'exprimant désormais moins par des ordres que

par des directives, et conservant seulement un rôle de supervision et de coordination. A tous les niveaux la stimulation et la persuasion remplacent l'autorité et la contrainte. Cependant, là encore, l'effet de ces nouvelles procédures participatives est ambigu : la participation permet un meilleur contrôle des comportements administratifs, et l'autorité hiérarchique peut espérer grâce à elle reconstruire une administration intégrée, cohérente et docile.

Dans la mesure où les procédures participatives remettent en cause la subordination hiérarchique et la séparation rigide entre dirigeants et exécutants, on pourrait concevoir qu'elles débouchent sur une transformation radicale du système d'autorité et sur l'avènement de l'autogestion au sein de l'appareil administratif. Celle-ci suppose en effet la diffusion la plus large du pouvoir de décision ; elle rompt délibérément avec le principe autoritaire qui est à la base du mode de fonctionnement bureaucratique et vise à démocratiser l'administration par la suppression de la soumission aux chefs et la prise en charge par les fonctionnaires eux-mêmes de la gestion des services publics.

Dans les faits, toutefois, il n'apparaît pas que la généralisation de la participation dans l'administration ait réellement supprimé le pouvoir hiérarchique, dont les manifestations restent nombreuses tant au niveau du statut des agents que de la marche des services. Beaucoup de réformes ont eu en réalité pour objet, derrière leur façade démocratique, d'assurer un exercice plus efficace de l'autorité. La participation, dont le but essentiel est de favoriser l'adhésion des agents aux objectifs de l'organisation et d'obtenir d'eux un engagement plus actif, s'avère ainsi comme l'instrument d'une aliénation accrue : d'abord parce qu'elle dissimule derrière un pluralisme trompeur des rapports structurellement inégalitaires ; ensuite parce qu'elle laisse croire à une illusoire communauté d'intérêts entre tous les participants. Quant aux nouvelles techniques de gestion, elles n'effacent pas la division horizontale du travail, puisque la définition des objectifs reste exclue des discussions collectives ; dans un contexte de rationalisation croissante, l'ordre hiérarchique ne disparaît pas, mais se trouve au contraire étayé par le savoir et la compétence. Enfin, la mise en place de systèmes informatiques, loin de favoriser l'égalité d'accès à l'information, aboutit au résultat inverse, en plaçant ceux qui la contrôlent en position dominante au sein de l'organisation.

III. — L'éclatement du pouvoir administratif

La liaison fondamentale et univoque établie, dès l'origine, entre administration et contrainte ne semble plus fonctionner avec le même automatisme qu'autrefois. D'abord, la diversification des moyens d'action utilisés par l'administration s'accroît au fur et à mesure de l'extension de sa surface sociale : couvrant un territoire institutionnel de plus en plus large, l'administration est amenée à moduler ses techniques d'emprise en fonction du secteur d'intervention, et la contrainte devient peu perceptible à certaines articulations terminales de l'appareil. Ensuite, la part du droit dans l'action administrative, et son importance comme dispositif de normalisation des comportements semblent régresser. Ces deux phénomènes se conjuguent pour mettre en cause les formes traditionnelles d'exercice du pouvoir administratif.

1. **Contrainte ou contrôle.** — Le monopole de la contrainte ne suffit plus à spécifier le pouvoir administratif : les interventions sociales de l'administration se caractérisent par une hétérogénéité croissante. Le pouvoir administratif oscille entre deux tendances diamétralement opposées qui, poussées au paroxysme, modifient tout autant les modes d'action anciens : tantôt la contrainte tend à se diluer dans des techniques plus diffuses de contrôle ; tantôt, au contraire, elle se ramène, par décapages successifs, au noyau dur, originaire, de la violence physique. Suivant que l'accent est mis sur l'une ou l'autre de ces tendances qui, ou bien alternent de manière cyclique, ou bien se combinent dans un équilibre instable, on est en présence de modèles différents et de plusieurs perspectives d'évolution des systèmes administratifs.

La première tendance est illustrée par le renforcement du quadrillage institutionnel : prenant en main la quasi-totalité

des dispositifs de normalisation, l'administration peut faire l'économie de la contrainte pour traiter la déviance. L'appareil administratif se présente comme un réseau d'institutions en cascade, qui interviennent successivement l'une après l'autre et corrigent ainsi mutuellement leurs effets : chaque institution secrète de la déviance, mais celle-ci est immédiatement récupérée par une autre institution placée plus en aval dans le dispositif ; par ce biais, la déviance glisse d'une institution à l'autre, en perdant à chaque fois un peu plus de sa puissance destructrice et sans qu'il y ait besoin de la réprimer ouvertement. Ce n'est que tout à la fin du processus qu'on trouvera des institutions « de dernier recours » (prisons, hôpitaux psychiatriques), chargées du gardiennage et de la rééducation des déviants. Mais, à ce niveau encore, les méthodes traditionnelles d'enfermement tendent à être autant que possible remplacées par des procédés plus souples, visant au maintien ou à la réinsertion des déviants dans les circuits sociaux, en évitant le recours direct à la coercition. Sous ces formes nouvelles, le pouvoir administratif devient inapparent et indolore : les moyens utilisés par l'administration ne sont plus vraiment spécifiques, mais communs à l'ensemble des institutions de contrôle social.

La seconde tendance est traduite par un retour aux procédés archaïques de contrainte physique. La violence d'Etat n'est plus médiatisée par la référence à la norme juridique, ni même dissimulée par la vertu de l'idéologie : dans un nouveau contexte de dérégulation du politique, marqué par la désidéologisation et par la délégalisation, l'administration cherche avant tout à soumettre les esprits en assujettissant les corps. Cette tendance est dominante dans les pays de type totalitaire, qui entendent exercer une emprise absolue sur les individus et éliminer par tous moyens les éléments de contestation de l'ordre établi : cette élimination est, dans le totalitarisme « dur », d'ordre physique, et implique l'utilisation systématique de la terreur policière (national-socialisme, stalinisme) ; mais la résorption de la dissidence peut être recherchée par des formes moins brutales, en retranchant les individus contaminés du corps social (camps de travail, hôpitaux psychiatriques ou expulsion hors de la communauté nationale). Ces procédés ne sont pas l'apanage des Etats totalitaires : dans les pays en développement, écartelés par de fortes tendances centrifuges, les particularismes ethniques ou culturels sont réduits par la violence d'Etat ; quant aux pays capitalistes, il semble qu'aux prises avec des difficultés économiques et des tensions sociales croissantes, subissant le contrecoup du déclin des valeurs traditionnelles, ils soient parfois tentés de revenir à l'utilisation de la coercition pour atténuer les conflits.

2. **Explosion ou déclin du droit.** — On assiste apparemment, dans la société contemporaine, à une véritable *explosion* du droit. Loin de régresser, la réglementation juridique connaît partout un développement exponentiel : les textes prolifèrent, couvrant des domaines toujours plus étendus et diversifiés de la vie sociale ; et les dispositions qu'ils comportent sont de plus en plus précises et détaillées. Il semble donc qu'on assiste à une « juridicisation » croissante de la société, la norme juridique devenant le vecteur privilégié d'encadrement et d'orientation des conduites individuelles et collectives.

Cette extension constante de la surface d'emprise de la règle de droit est cependant assortie d'une certaine perte de substance. L'explosion juridique se double d'une transformation de la nature du droit, dont la dimension proprement normative régresse, au profit d'exigences purement instrumentales ou opérationnelles. Devenu une simple technique de gestion des rapports sociaux, visant avant tout à l'efficacité, la règle de droit tend à perdre ses caractéristiques traditionnelles : la cohérence devient illusoire dans un système de droit hyper-complexe et les mécanismes de régulation ne suffisent plus à la tâche ; la stabilité est contredite par l'obsolescence de textes qui se renouvellent à une cadence de plus en plus rapide ; quant à la contrainte, elle fait place à la « direction non-autoritaire des conduites » qui s'efforce d'emporter l'adhésion. Par ailleurs, il est significatif qu'au moment même où la normativité du droit décline, on assiste au perfectionnement de nouvelles techniques de manipulation des comportements, qui utilisent d'autres ressorts et cherchent à s'insinuer dans le « for intérieur » des individus.

IV. — La restructuration idéologique

Corrélativement à ces mutations, le système de représentations par lequel l'administration légitime son pouvoir social semble fonctionner moins bien. Les repères symboliques qui plaçaient le pouvoir administratif à l'abri de toute contestation tendent quelque peu à s'effacer : l'invocation magique et rituelle du mythe étatique ne suffit plus à garantir de plein droit sa légitimité ; et la qualité de la gestion publique est de plus en plus mise en cause. Cette crise se traduit, selon les cas, tantôt par la critique virulente d'une administration omnipotente et oppressive qui, sous le couvert de prestations, exercerait une emprise excessive et paralysante sur la vie sociale, tantôt par des réactions de fuite devant une autorité qui ne trouve plus en face d'elle qu'une société atone, passive, gélatineuse, n'offrant guère de prise et de points d'ancrage, tantôt enfin par des mouvements de résistance pouvant déboucher sur une véritable « insurrection du social ». On assiste donc partout à une érosion du capital de confiance dont l'administration cherchait à se prévaloir ; l'apparition de mouvements de protestation, ouverts ou larvés, la multiplication des signes de désaffection, ostensibles ou diffus, montrent que l'administration, non seulement n'est plus assurée du consensus qui lui est nécessaire pour agir, mais encore doit affronter le doute, l'in-croyance, la non-conformité et le dés-investissement des administrés.

1. **Les nouvelles idéologies.** — L'administration va chercher à obtenir l'adhésion des administrés en s'appuyant sur de nouveaux supports idéologiques, coïncidant mieux avec ses modes d'emprise sociale. Tirant sa légitimité, non plus de son institution, mais de sa *pratique*, elle tend à la situer désormais dans la qualité de ses relations avec le

public. Ce glissement idéologique n'est pas sans inconvénient : l'administration n'est plus assurée de plein droit de la légitimité ; devenue vulnérable et sensible à la versatilité du public, elle doit déployer des efforts incessants pour améliorer son image de marque et valoriser son action.

Ce nouveau mode de légitimation tourné vers le public oscille entre deux versions différentes. L'une est axée sur l'idée d'*efficacité*. Ce que le public attend de l'administration, c'est qu'elle accomplisse ses missions le mieux possible, en améliorant la qualité de ses prestations ; les griefs de lenteur et d'inefficacité sont d'ailleurs ceux qui reviennent le plus souvent dans la bouche des administrés, qui réclament toujours plus « de rapidité, de rendement, de pertinence et de souplesse dans la fourniture des services publics ». Le thème de l'efficacité est désormais fortement ancré dans la fonction publique — du moins au sommet. La légitimité de l'administration réside dans la réussite des opérations qu'elle engage et dans la gestion rationnelle des moyens mis à sa disposition. L'autre est centrée sur l'idée de *participation*. L'administration est d'autant plus légitime qu'elle est davantage accessible aux administrés : en les faisant contribuer à la définition de ses objectifs, en les associant à son fonctionnement interne, elle démontre concrètement qu'elle est, non seulement au service, mais encore la chose de tous. Permettant à chacun de prendre part à la définition des choix et à l'exercice des responsabilités collectives, elle capte à son profit la légitimité démocratique : comblant une lacune du système représentatif, fondé sur le principe de délégation, elle redonne aux citoyens une emprise tangible sur la chose publique.

Sans être absolument antinomiques, ces versions sont cependant nettement distinctes. On peut sans doute considérer que la participation relève d'une conception plus large de l'efficacité, qui n'est plus seulement technique mais encore sociale et politique, et qu'elle permet en retour à l'administration de mieux appréhender les variables de tous ordres qui conditionnent son action ; il n'en demeure pas moins que la participation contribue à ralentir et à alourdir le processus décisionnel, au détriment de l'efficacité, tout en réduisant la cohérence et la « rationalité » des choix. Une *tension* existe donc entre ces deux pôles entre lesquels oscille la nouvelle idéologie administrative.

2. La raréfaction idéologique. — Ce déficit de légitimité peut apparaître comme étant d'ordre

purement conjoncturel et illustrant les difficultés de construction d'un nouveau système de représentations adapté aux mutations récentes. On peut y voir aussi l'indice d'une transformation durable dans le mode de relation administration/société et dans la technologie du pouvoir administratif. D'une part, l'administration se maintient sans faire l'objet d'une réelle adhésion : on l'accepte, non parce qu'on croit en sa justice, en sa bonté, mais parce qu'on ne peut faire autrement, parce qu'il est impossible de s'en passer. Aucune société ne peut subsister sans principe d'ordre, sans système d'autorité ; et la concentration des moyens de contrainte au profit de l'instance administrative a au moins pour mérite d'éliminer en principe l'usage de la violence dans les rapports privés : la paix sociale passe par la violence d'Etat. D'autre part, dans une société devenue indifférente, dés-enchantée, l'administration ne se préoccupe plus guère de convaincre les individus, par un travail patient d'inculcation du bien-fondé de ses fins ; elle se contente d'obtenir leur soumission par l'affirmation emphatique, par la démonstration ostentatoire, de sa puissance intrinsèque.

Dès lors, le discours administratif tend à perdre sa complexité et sa richesse : réduit à quelques dogmes simples, voire même simplistes, il se présente sous forme atrophiée et ne fonctionne plus que par stéréotypes, redondances, formules magiques et rituelles, qui n'ont pas de valeur en elles-mêmes, mais seulement comme rappel des contraintes de l'ordre institué et de la prééminence du pouvoir. Ce discours ne cherche plus à inculquer des croyances mais à intimider : c'est un langage purement fonctionnel, instrumental, une énonciation qui se valide par elle-même. L'argument n'est pas nécessaire : il n'y a plus d'interlocuteurs à convaincre, mais un auditoire muet et passif à assujettir. Le contenu du discours n'a plus d'importance ; ce qui compte, c'est le mode d'imposition ; le signifié s'efface totalement derrière le signifiant.



On voit par là se dessiner deux grandes orientations possibles dans l'évolution des systèmes administratifs : ou bien l'administration se fond, par un mouvement centrifuge, dans la société civile, dont elle épouse progressivement les contours, et ses segments de plus en plus diversifiés vivent pratiquement en état d'autorégulation ; ou bien l'administration ramène à elle, par un mouvement centripète, la société civile, sur laquelle elle étend un réseau serré de contraintes et de contrôles, et l'autorité rayonne à partir d'un centre unique d'impulsion. Si ces deux tendances sont contradictoires, elles remettent également en cause le schéma traditionnel sur lequel a été bâtie l'administration.



BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraux :

- J. CHEVALLIER, *Science administrative*, PUF, coll. « Thémis », 1986.
J. CHEVALLIER, D. LOCHAK, *Science administrative*, 2 vol. : 1. *Théorie générale de l'institution administrative* ; 2. *L'administration comme organisation et système d'action*, LGDJ, 1978.
C. DEBBASCH, *Science administrative*, Dalloz, 4^e éd., 1980.
B. GOURNAY, *Introduction à la science administrative*, Presses FNSP, 3^e éd., 1980.
G. LANGROD, éd., *Traité de science administrative*, Mouton, 1966.
G. TIMSIT, *Théorie de l'administration*, Economica, 1986.
M. WEBER, *Economie et société*, 1922, Plon, 1971.
L'administration publique, A. Colin, 1971.

Sur la France :

- M. CROZIER, *Le phénomène bureaucratique*, Seuil, 1963.
M. CROZIER, éd., *Où va l'administration française ?*, Ed. d'Org., 1974.
A. DARBEL, D. SCHNAPPER, *Morphologie de la haute administration*, 2 vol. : 1. *Les agents du système administratif*, Mouton 1969 ; 2. *Le système administratif*, Mouton, 1972.
F. DUPUY, J.-C. THÉNIG, *Sociologie de l'administration française*, A. Colin, 1983.
H. FAYOL, *Administration industrielle et générale*, 1916, Dunod, 1970.
B. GOURNAY, J.-F. KESLER, J. SIWEK-POUYDESSEAU, *Administration publique*, PUF, coll. « Thémis », 1967.
P. GREMION, *Le pouvoir périphérique*, Seuil, 1976.
P. LEGENDRE, *Histoire de l'administration de 1750 à nos jours*, PUF, Coll. « Thémis », 1978.
J.-L. QUERMONNE, F. DE BAECQUE, éd., *Administration et politique sous la V^e République*, Presses FNSP, 1982.
L. SFEZ, *Critique de la décision*, Presses FNSP, 2^e éd., 1976.

— Pour les Etats-Unis :

- P. M. BLAU, *The Dynamics of Bureaucracy*, Chicago Univ. Press, 1963.
A. DOWNS, *Inside Bureaucracy*, Little Brown, 1967.
A. ETZIONI, *Les organisations modernes*, 1964, Duculot, 1971.
J. G. MARCH, H. A. SIMON, *Les organisations*, 1958, Dunod, 2^e éd., 1971.
P. SELZNICK, *TVA and the Grass Roots : a Study in the Sociology of Formal Organization*, Univ. of California Press, 1949.
H. A. SIMON, *Administration et processus de décision*, 1945, Economica, 1983.
F. W. TAYLOR, *La direction scientifique des entreprises*, 1911, Dunod, 1957.
D. WALDO, *The Study of Public Administration*, Doubleday, 1945.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	3
--------------------	---

PREMIÈRE PARTIE

LA CONSTITUTION DU CHAMP SCIENTIFIQUE

CHAPITRE PREMIER. — Des discours éclatés	7
--	---

I. La diversité des objets, 8. — II. L'hétérogénéité des approches, 19.

CHAPITRE II. — Une science sociale en gestation	27
---	----

I. Un objet à construire, 27. — II. Des obstacles épistémologiques à surmonter, 38. — III. Des instruments d'analyse à forger, 46.

DEUXIÈME PARTIE

L'EXPLORATION DU CHAMP SCIENTIFIQUE

CHAPITRE PREMIER. — Genèse	61
----------------------------------	----

I. La constitution d'un espace séparé, 61. — II. L'émergence d'un appareil bureaucratique, 70. — III. La consécration d'un pouvoir spécifique, 75. — IV. La construction idéologique, 79.

CHAPITRE II. — Développement	84
------------------------------------	----

I. La dilatation de l'espace administratif, 84. — II. L'enracinement de l'appareil bureaucratique, 92. — III. Le perfectionnement du pouvoir administratif, 99. — IV. L'imprégnation idéologique, 105.

CHAPITRE III. — Mutations	109
---------------------------------	-----

I. La dilution de l'espace administratif, 109. — II. L'infléchissement du modèle bureaucratique, 114. — III. L'éclatement du pouvoir administratif, 119. — IV. La restructuration idéologique, 122.

BIBLIOGRAPHIE	126
---------------------	-----

